

業務委託契約書

(以下「甲」という。)と、株式会社error(以下「乙」という。)は、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(業務内容)

- 1 甲は、乙に対して、次の各号に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
 - (1) 各種WEBサイト制作のディレクション業務(制作進行、ワイヤーフレーム制作含む)
 - (2) デザイン及びコーディングなど各種WEBサイトの制作業務
 - (3) 上記に付随または関連する業務

第2条(個別契約)

- 1 個別契約では、本件業務の名称、内容、本件業務が成果物を作成する業務である場合には当該成果物(有体物に限らず、情報その他の無体物を含む。以下「本件成果物」という。)の規格・仕様、納期、納入場所、納入方法、業務委託の対価として支払われる報酬(以下「業務委託料」という。)の金額、支払時期、支払場所、支払方法、その他必要な事項を定める。
- 2 個別契約は、甲乙両社間にて同意を得た連絡方法(チャットツール・メールなどを含む。以下「連絡方法」という。)にて送付した金額と契約内容を、甲が同連絡方法にて承諾の返信をすることにより成立する。また、甲が注文書その他これに準じる書面を交付し、乙が承諾した場合でも契約が成立する。

第3条(契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から満1ヶ年間とする。但し期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本基本契約と同一条件で更に1ヶ年間延長するものとし、以後も同様とする。

第4条(制作料金)

- 1 甲は納入物の対価として、乙からの請求にもとづきその制作等に関する料金及び消費税相当額を乙に支払う。
- 2 本契約及び個別契約に基づく料金額は、乙が連絡方法に送付した金額に準ずる。なお、制作着手後、仕様変更等により本件成果物の内容に変更が生じる場合、乙は甲に連絡方法にて再度料金額を提示し、業務委託料の変更を要求することができる。この要求を甲が承諾しない場合、仕様変更を行わず制作を続行する。
- 3 料金の支払い方法、支払い期日(以下「支払い条件」)は、乙が送付した請求書記載内容に準じ、甲はこれに従う。また、振込手数料は甲の負担とする。

第5条(着手金)

乙は、第2条に定める個別契約において着手金の請求を申し出ることができる。乙より着手金請求の申し出があった場合、甲はこれに従い、乙は甲による着手金支払い後、本業務に着手する。なお乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。

第6条(納品)

- 1 乙が甲に制作物の納品を行なう前に、甲はインターネット上にてその確認を行なうものとする。
- 2 甲は、乙からの確認依頼通知を受領後速やかに、その内容の確認を行なう。甲から乙への確認通知は定められた連絡方法により行なう。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
- 3 甲が制作完了後の更新や修正を希望する場合は、乙に定められた連絡方法で通知し、乙はこれに従う。

第7条(公開)

乙は本件成果物を甲が指定した期日に公開する。公開後、制作物に掲載された内容に関して、乙は一切の責任を負わない。

第8条(本件成果物の返品・再制作)

納品物の再制作の必要がある場合は、費用は甲が負担し、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。

第9条(所有権及び知的財産権等の取扱い)

- 1 本件成果物の所有権及び知的財産権(著作権については、乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除く。)は、検収の通知がなされた時をもって、乙から甲に移転する。
- 2 乙は、本件成果物が第三者の知的財産権を侵害しないよう最善の注意を払うものとする。

- 3 本件業務の遂行に関し、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しているか又は侵害している可能性があるとする問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、乙は、乙の費用と責任において、当該紛争等処理、解決するものとする。ただし、当該紛争等が、甲の具体的指示等、甲の責に帰すべき事由に基づくものである場合には、この限りでない。

第10条(危険負担)

本件成果物の納入前に発生した本件成果物の滅失、毀損、盗難その他一切の損害は、甲の責に帰すべき事由によるものを除き乙の負担とし、本件成果物の納入後に発生した当該損害は、乙の責に帰すべき事由によるものを除き甲の負担とする。

第11条(反社会的勢力の排除)

- 1 甲及び乙は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。
 - ① 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という)でないこと。
 - ② 役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
 - ③ 反社会的勢力を利用しないこと。
 - ④ 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
 - ⑤ 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
- 2 甲及び乙は、関係会社及び委託先についても、本条第1項を遵守させるものとする。
- 3 甲及び乙は、本条第1項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
- 4 甲及び乙は、相手方が本条第1項に違反した場合、または違反する虞があることが判明した場合には、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに甲及び乙間において締結しているすべての契約を解除することができるものとする。
 - ① 本条に基づき契約を解除した者は、当該解除により生じた一切の損害について相手方に対し賠償請求をすることができる。
 - ② 本条に基づき契約を解除された者は、当該解除により生じた一切の損害についても相手方に対し損害賠償をすることができない。
- 5 本契約に基づく秘密保持義務は、前項に基づく本契約解除後も存続する。

第12条(再委託等)

- 1 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。なお、乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託する場合において、当該第三者の行為は全て乙の行為とみなし、乙は当該第三者の行為について本契約及び個別契約上の責任を負うものとする。
- 2 甲及び乙は、本契約及び個別契約に基づく金銭債権その他の債権の全部又は一部について、第三者への譲渡又は担保供与その他の処分をすることはできない。

第13条(秘密保持)

- 1 甲又は乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、善良なる管理者の注意をもって、管理し、本契約の目的以外の使用、譲渡等の処分を行ってはならず、また、他の当事者の書面による承諾がない限り第三者に開示漏洩してはならないものとする。但し、本契約の締結又は履行のために、弁護士、公認会計士、税理士その他法令上守秘義務を負う専門家に対して開示する場合はこの限りではない。
- 2 前項に基づく義務は、次の情報には適用されないものとする。
 - ① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
 - ② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
 - ③ 他の当事者から知得した後、自己の責によらない事由により公知とされていたもの
 - ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をとまわずに知得したもの
- 3 甲又は乙は、本条1項の義務を遵守するため、秘密情報を知り得る自己の役員及び従業員(派遣社員及びアルバイト等、並びに退職者含む)に対し、書面により本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員又は従業員がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなされるものとする。
- 4 甲又は乙は、相手方の申し入れがあったときは、前項に定める書面の写しを相手方に交付するものとする。

第14条(契約不適合責任)

- 1 甲は、本業務にかかる本成果物の検収完了後、当該制作物について種類・品質・数量に関して本契約内容との不適合を発見した場合、乙に対して、当該提出物の修補、部品交換、代替制作物若しくは不足分の引き渡し(以下「履行の追完」という。)、又は代金減額請求をすることができる。
- 2 前項の規定は、甲から乙に対する損害賠償請求又は解除権の行使を妨げるものではない。
- 3 前各項に基づく甲から乙に対する請求は、検収完了後、1年に限り行うことができるものとする。

第15条(損害賠償)

甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に直接かつ現実生じた通常の損害につき責任を負う。

第16条(中途解約)

- 1 甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、解約しようとする日の1か月前までに相手方に書面又は電子メールで通知することにより、本契約及び個別契約の全部又は一部を甲乙協議の上、解約することができる。
- 2 甲が前項の解約をする場合には、甲は、本件業務について解約日までに乙が業務遂行した部分に関する業務委託料相当額及び当該業務遂行のために乙が合理的な範囲で支出した費用を協議の上、乙に支払うものとする。

第17条(解除)

- 1 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知又は催告なく即時に、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
 - ① 本契約又は個別契約の規定に違反し、当該違反に関する催告を受領した後5営業日以内にこれを是正しないとき。
 - ② 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する手続の申立があったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、自己を債務者とする差押、仮差押、仮処分の命令の申立があったとき、競売の申立があったとき、公租公課の滞納処分を受けたとき、又は、これらに準じる財産状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。
 - ③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、又は、これに準じる信用 状態の悪化若しくは悪化するおそれがあると認められるとき。
 - ④ 第11条の規定に違反したとき。
 - ⑤ その他本契約又は個別契約を継続できないと判断する相当の事由があるとき。

第18条(期限の利益の喪失)

甲又は乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、相手方に対するすべての債務は当然に期限の利益を失い、甲又は乙は直ちに債務の全額を相手方に支払うものとする。

第19条(存続条項)

本契約の終了原因のいかんにかかわらず、本契約が終了した場合においても、第13条(秘密保持)の規定については、本契約終了日から2年間はお効力を有し、第12条(再委託等)第2項、第14条(契約不適合責任)、第15条(損害賠償)及び第20条(合意管轄)から第21条(協議)までの規定については、本契約終了後もなお効力を有するものとする。

第20条(合意管轄)

本契約および個別契約に関連する一切の紛争については、第一審に限り、当事者の合意により管轄裁判所を定めることができる。

第21条(協議)

本契約及び個別契約に規定のない事項並びに各規定の解釈について発生した疑義については、甲乙間で都度協議して解決する。

本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
なお、当事者が別途合意した場合、以上の内容の契約を書面によらず電磁的方法により締結することとし、その証として、当事者間で署名捺印に代わる電磁的处理を施した電磁的記録を作成の上、各自保管する。

令和 年 月 日

甲：

乙： 福井県福井市若栄町1218番地
株式会社error
代表取締役 上木 一都